D.使用国旗和国徽

19.下列哪些行为构成了偷越国（边）罪？（　　）

A.行为人甲偷越国（边）境四次。

B.行为人乙拉拢朋友丙一起偷越国（边）境。

C.行为人丁勾结境外组织偷越国（边）境。

D.行为人戊因偷越国（边）境被行政处罚两年后又偷越国（边）境。

20.下列哪些行为违反了中国的宗教管理规定？（　　）

A.外国人 Peter 邀请中国宗教教职人员为其举行婚礼。

B.外国人 Kate 在中国公民中发展宗教教徒。

C.外国人 Tom 擅自在宗教活动场所讲经、讲道。

D.外国人 Linda 在住处进行念经、祷告、守斋。

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

只判断正确与否，正确的打"√"，错误的打"×"。

21.涉外因素是指案件中的某一方面具有涉及外国的因素，即涉及到外国人、外国组织、外国国家或者国际组织。

22.领事官员不受逮捕或者拘留，但有严重犯罪情形，依照法定程序予以逮捕或者拘留的不在此限。

23.外国籍犯罪嫌疑人委托辩护人的，可以委托在中华人民共和国的律师事务所执业的外国律师。

24.享有领事特权与豁免的人员不得将领馆馆舍和领馆成员的寓所充作与执行领事职务不相符合的用途。

25.对涉嫌非法居留已满七十周岁的外国人，经县级以上公安机关的负责人批准，可以拘留审查。

26.在公安机关侦查羁押期间，经公安机关批准，外国籍犯罪嫌疑人可以与其近亲属监护人会见、与外界通信。

27.外国人在中华人民共和国领域外对我国公民犯罪，该外国人未入境的，由公安部指定的公安机关管辖。

28.行为人实施为他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件的行为，必须是有偿的，才可能构成提供伪造、变造的出入境证件罪。

29.对于派遣国公民闯入本国的使领馆闹事，并限制外交或领事人员的人身自由，我国一般不主动介入，此类案件一般视为派遣国国内事务。

30.外国驻华外交代表机关、领事机关的人员携带枪支入境，必须事先报经中华人民共和国外交部批准。

四、简答题（每小题 4 分，共 20 分）

31.公安机关办理涉外案件的基本原则有哪些？

32.外国人具有哪些情形，公安机关可以对其采取遣送出境？

33.接受国对滥用外交领事特权与豁免的处置办法有哪些？

34.简述公安机关在办理涉外行政案件中执法语言的要求。

35.办理涉外案件的国内法律依据有哪些？

五、案例分析题（每小题10分，共30分）

36.2022年3月7日，南京市公安局江宁分局出入境管理大队发现一名违法的外国人。经初查，涉案外国人自称阮明珠，越南籍，女，1998年8月12日生。阮某没有携带护照，也没有办理任何签证。自述2021年11月24日从便道入境中国后，辗转来到南京，先后在江宁区龙华酒店和春风浴室打工。2022年3月7日向江宁分局投案。

问题：

（1）公安机关应如何查明阮明珠的国籍与身份？（3分）

（2）阮明珠的行为涉嫌哪些违法行为？（2分）

（3）为查明案情，可以对阮明珠采取哪些行政强制措施？采取行政强制措施后，如何实施对外通知程序。（5分）

37.2021年9月20日，山东省青岛市中级人民法院依法对A国被告人汤姆·斯帕弗为境外刺探、非法提供国家秘密一案公开宣判，认定汤姆·斯帕弗为境外刺探、非法提供国家秘密罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币七万元，驱逐出境。

问题：

（1）对汤姆·斯帕弗执行驱逐出境的费用如何承担？（2分）

（2）汤姆·斯帕弗主刑将来执行期满后，对其驱逐出境如何执行？（8分）

38.2019年3月9日清晨，B国人金某乘坐湖南省衡东县人赵某某驾驶的小客车途经京珠高速湖南段某处，当时天气大雾，视野受限。同时，在高速湖南段该处的河南省郸城县石槽乡人张某某，正驾驶着一辆重型半挂牵引车行驶。虽然遇到有雾气象条件，张某某仍未按规定降低行驶速度。当他发现前方超车道和行车道上发生交通事故时，应变不及，致使车子与前面的一辆水泥搅拌车相撞，同时推动该水泥车与从其左边违规穿插行驶的赵某某的小客车相撞。并又推动赵某某的小客车与一辆重型厢式货车相撞，造成惨剧。小客车的乘车人金某当场死亡。

问题：

（1）对于外国人金某死亡的事件，公安机关应该履行哪些特殊程序？（6分）

（2）金某的遗体运回B国，需要履行哪些手续？(4分)

六、材料分析题（每小题10分，共10分）

39.阅读材料，回答下面问题。

2022年3月26日9时50分许，犯罪嫌疑人丹尼尔（Daniel）与被害人任某某因感情问题在长沙市岳麓区阳光98小区62栋电梯内发生争执，犯罪嫌疑人丹尼尔（Daniel）用拳头击打被害人任某某下颌，在被害人不愿出电梯门时，犯罪嫌疑人丹尼尔（Daniel）扇了被害人一记耳光，随后在该小区74栋某房内，犯罪嫌疑人丹尼尔（Daniel）对被害人任某某继续进行殴打，致使被害人右胫骨中下段骨折。经鉴定，被害人任某某的损伤程度构成轻伤二级。2022年3月27日，犯罪嫌疑人丹尼尔（Daniel）在长沙市被抓获归案，长沙市岳麓区公安分局依法对其采取了刑事拘留。

警方查明：丹尼尔（Daniel），男，1998年6月17日生，持G国普通护照，号码为E428078326，于2021年4月23日持Z签证从长沙黄花国际机场入境，

现住长沙市岳麓区阳光 98 小区 62 栋 802 室，其外国人居留许可有效期至 2022 年 5 月 25 日。丹尼尔（Daniel）为长沙某国际公司的外籍高级工程师。

问题：

结合材料，对 G 国犯罪嫌疑人丹尼尔（Daniel）第一次讯问制作讯问笔录。（10 分）

江苏警官学院 2021-2022 学年 第二学期
2020 级涉外警务专业
《涉外案件办理》试卷（B 卷）试题答案及评分标准

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

请将正确答案的字母标号写在相应题号下方的空格内。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	C	B	C	D	B	B	C	A

二、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

请将正确答案的字母标号写在相应题号下方的空格内。

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
AB	ABD	ABCD	ABCD	ABC	ABCD	ABCD	ABD	ABC	BC

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

只判断正确与否，正确的打"√"，错误的打"×"。请将答案标号写在相应题号下方的空格内。

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
√	√	×	√	×	√	×	×	√	√

四、简答题（每小题 4 分，共 20 分）

31.答：维护国家主权和利益原则(1 分)；对等互惠原则（1 分）；保护外国人合法权益原则（1 分）和恪守国际公约原则（1 分）。

32.答：被处限制出境，未在规定期限内离境的（1 分）；有不准入境情形的（1 分）；非法居留、非法就业的（1 分）；违反法律、行政法规需要遣送出境的（1 分）。

33.答：警告照会（1 分）；宣布为不受欢迎的人，让派遣国自行召回（1 分）；宣布为不受欢迎的人，将其驱逐出境（1 分）；与派遣国协商，要求放弃外交领事人员的刑事豁免（1 分）。

34.答：办理涉外行政案件，应当使用中华人民共和国通用的语言文字。对不通晓我国语言文字的，公安机关应当为其提供翻译；（2 分）当事人通晓我国语言文字，不需要他人翻译的，应当出具书面声明。经县级以上公安机关负责人批准，外国籍当事人可以自己聘请翻译，翻译费由其个人承担。（2 分）

35.答：宪法、法律、行政法规、部门规章、地方法规、司法解释（部门解释）（4 分）

五、案例分析题（每小题 10 分，共 30 分）

36.答：（1）国籍有疑问或者不明的，由公安机关出入境管理部门协助查明。对无法查明国籍、身份不明的外国人，按照其自报的国籍或者无国籍人对待。(3 分)

（2）阮明珠的行为涉嫌非法入境、非法就业。（2 分）

（3）可以对阮明珠采取继续盘问、拘留审查、限制活动范围、遣送出境（2 分）；

省级公安机关（江苏省公安厅）应当在规定期限内，将有关情况通知该外国人所属国家的驻华使馆、领馆，并通报同级人民政府外事部门。当事人要求不通知使馆、领馆，且我国与当事人国籍国未签署双边协议规定必须通知的，可以不通知，但应当由其本人提出书面请求。（3 分）

37.答：（1）对汤姆·斯帕弗应当办妥离境的机票、车票或船票，费用由本人负担。汤姆·斯帕弗本人负担不了的，也不属于按协议由我有关单位提供旅费的，须由其本国使、领馆负责解决。（2 分）

（2）在汤姆·斯帕弗主刑期（有期徒刑 10 年）满前一个月，由原羁押监狱的主管部门将汤姆·斯帕弗的原判决书、执行通知书副本或者复印本送交山东省公安厅，并由山东省公安厅指定县、市公安机关执行。（2 分）

对汤姆·斯帕弗由原羁押监狱的管教干警、看守武警和公安机关外事民警共同押送。对汤姆·斯帕弗押送途中确有必要时，可以使用手铐。（2 分）

对汤姆·斯帕弗实施驱逐出境前，向其宣布 10 年内不准入境中国，并列入不准入境者名单。（2 分）

对驱逐汤姆·斯帕弗的事由和日期是否需要通知其驻华使、领馆，可由当地外事部门请示外交部决定。（2 分）

38.答：（1）公安相关公安业务部门应及时将金某死亡事件的主要情况，通报出入境管理部门。出入境管理部门对金某死亡事件的情况，应当逐级呈报至公安部；（2 分）并通报同级人民政府外事部门；（2 分）湖南省公安厅尽快通知死者金某的家属及 B 国驻华使、领馆。（2 分）

（2）金某的遗体运回 B 国，必须按规定办理：由公安机关出具的“死亡鉴定书”；由殡仪部门出具的“防腐证明书”；由防疫部门出具的“尸体检疫证明书”；海关凭检疫机关出具的“尸体、棺柩出境许可证明书”放行。（4 分）

六、材料分析题（每小题 10 分，共 10 分）

39.答：本题目的测试学生讯问外国籍违法嫌疑人的一般规则的掌握情况。讯问外国籍犯罪嫌疑人应该包括如下内容与规则：

第一，亮明身份；

第二，告知犯罪嫌疑人诉讼权利与义务；

第三，了解犯罪嫌疑人的基本信息，如英文姓名、国籍、出生日期、来华时间、入境口岸、入境时持证件种类和证件号码、入境所持签证种类、来华目的等；

第四，充分听取犯罪嫌疑人供述和辩解；

第五，讯问的结束。

评分标准：

1．9-10 分：语言通顺，信息全面，方法得当，符合规则；

2．7-8 分：语言通顺，信息较全面，方法较得当，符合规则；

3．5-6 分：语言较通顺，涉及到一部分信息，能使用一定的方法，与规则有出入；

4. 5 分以下：语言不太通顺，论证无力，信息量较少，形式不规范；

5．格式不规范，酌情扣分。